国家税务总局台州市税务局第一稽查局

税务行政处罚决定书

台税一稽罚〔2026〕92号

台州市星溢能源科技有限公司：（纳税人识别号：91331004MA2K75XJ6Y）：

我局于2024年10月16日至2026年2月26日对你单位(地址:浙江省台州市路桥区路南街道花卉路159号南都公馆1、2幢花卉路175-1号）2021年1月1日至2021年12月31日涉税情况进行了检查，违法事实及处罚决定如下:

一、违法事实及证据

2021年，你单位在没有真实业务的情况下，取得上海宇国石油化工有限公司开具的4张增值税专用发票，详细信息如下:

序号	开票日期	发票号码	金额(元)	税额(元)	价税合计(元)	抵扣时间
1	2021-06-16	33145776	97964.60	12735.40	110700.00	202107
2	2021-06-16	33145777	97964.60	12735.40	110700.00	202107
3	2021-06-16	24842949	97964.60	12735.40	110700.00	202107
4	2021-06-16	24842950	97964.60	12735.40	110700.00	202107
	合计		391858.40	50941.60	442800.00	

上述4份发票已认证抵扣增值税50941.60元，导致少缴增值税50941.60元和附加税费、企业所得税9643.64元。

上述违法行为违反了《中华人民共和国发票管理办法》（根据2019年3月2日《国务院关于修改部分行政法规的决定》修订）第二十二条第二款第（二）项之规定，属虚开发票行为。同

时根据《中华人民共和国税收征收管理法》（中华人民共和国主席令第23号）第六十三条第一款之规定，你单位的违法行为已构成偷税。

（二）证据列举

上述违法事实，主要有以下证据证明：

证据一：“多证合一”登记信息确认表用于证明违法主体。

证据二：上海市金山区税务局发票协查结果，刘某美、陈某浩询问笔录，资金回流表、增值税申报表、企业所得税申报表、兼职会计朱某艳、李某情况说明用以证明你单位的账务处理情况。

二、处罚决定

根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十三条第一款之规定，对你单位的偷税行为，处以少缴税款（增值税、城市维护建设税、企业所得税）百分之八十的罚款，计51320.92元。

以上应缴款项共计51320.92元。限你自本决定书送达之日起15日内到国家税务总局台州市路桥区税务局缴纳入库。到期不缴纳罚款，我局可依照《中华人民共和国行政处罚法》（中华人民共和国主席令第七十号）第七十二条第一款第（一）项规定，每日按罚款数额的百分之三加处罚款。

如对本决定不服，可以自收到本决定书之日起六十日内依法向国家税务总局浙江省税务局申请行政复议，或者自收到本决定书之日起六个月内依法向人民法院起诉。如对处罚决定逾期不申请复议也不向人民法院起诉、又不履行的，我局有权采取《中华

人民共和国税收征收管理法》第四十条规定的强制执行措施，或者申请人民法院强制执行。

国家税务总局台州市税务局第二稽查局

二〇二六年九月二十八日